

(20) 120

बिहार सरकार,
जल संसाधन विभाग ।

पत्र सं०-11/अन्य विविध-44/08-

3167 पटना, दिनांक- 12-11-08

अधिसूचना

पथ निर्माण विभाग के पत्र संख्या- प्र०-6/नियम-03-04/02-13211(एस०) 16.10.08 के द्वारा सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग के बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (जो पथ निर्माण विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-सं० प्र०-6/नियम-03-04/2002-5737(एस) दिनांक- 7.5.07 द्वारा लागू किया गया है) के अनुरूप अपने विभाग के अधीन संवेदकों का निबंधन करेगे । राज्य के किसी एक विभाग के द्वारा कालीकृत/ दंडित किये जाने पर संवेदक अन्य विभागों में भी कार्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे । सम्बन्धित दंड जल संसाधन विभाग के संवेदकों पर भी लागू होगा ।

सरकार के उक्त निर्णय के फलस्वरूप जल संसाधन विभाग में पूर्व से लागू बिहार इलिस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर रूल्स 1992 को विलोपित किया जाता है । पथ निर्माण विभाग में लागू उक्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 जल संसाधन विभाग में भी लागू किया जाता है ।

इस प्रयोजनार्थ पथ निर्माण विभाग के बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में, जहाँ भी पथ निर्माण विभाग अंकित है, उसे जल संसाधन विभाग समझा जाय साथ ही पथों एवं पुलों में जल संसाधन विभाग के कार्यों को भी शामिल समझा जाय तथा इसके कर्मांक- 9 में प्रावधानित समय-सीमा को अगले छः माह तक विस्तारित समझा जायेगा ।

अन्य प्रावधान यथावत् रहेगा ।

यह निर्णय की तिथि से लागू समझा जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सुरेन्द्र प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापक-

3167

पटना, दिनांक-

12-11-08

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना- 7 को आगामी बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
उनसे अनुरोध है कि उसकी 100 प्रतियाँ जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

(सुरेन्द्र प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापक-

3167

पटना, दिनांक-

12-11-08

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/ सभी अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग/ सभी कार्यपालक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(सुरेन्द्र प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापक-

3167

पटना, दिनांक-

12-11-08

प्रतिलिपि- सचिव, सभी कार्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

(सुरेन्द्र प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

बिहार सरकार,
पथ निर्माण विभाग

*

अधिसूचना

संख्या :--प्र०-६/नियम-०३-०४/२००२ ५७३७ (५)

/पटना, दिनांक ०७-०५-०७

पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या ए२/नियम ३-०१/९७ - ४००९ (एस) दिनांक २८ जून १९९७ को अवक्रमित करते हुए राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग द्वारा पंजीकृत बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली २००७ को जन साधारण की जानकारी हेतु एतद द्वारा प्रकाशित की जाती है।

नियम

- १ (i) यह बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली, २००७ कहलायेगी।
(ii) यह नियमावली प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
२. ठेकेदारों को पथों एवं पुलों के निर्माणार्थ निम्नलिखित श्रेणी में निबंधित किया जायेगा :--
श्रेणी १ : ३.५० करोड़ रुपये से ऊपर के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।
श्रेणी २ : ७० लाख रुपये से ३.५ करोड़ रुपये तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।
श्रेणी ३ : ७० लाख रुपये से कम तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।
३. उपर्युक्त श्रेणियों के लिए निबंधन शुल्क निम्न प्रकार होगा :--

श्रेणी १ : २.०० लाख रुपये

श्रेणी २ : १.०० लाख रुपये

श्रेणी ३ : २५ हजार रुपये

५७

4. (क) निबंधन 5 वर्षों के लिए अनुमान्य होगा। इस अवधि के दौरान श्रेणी दो एवं तीन में पंजीकृत संवेदक यदि चाहें तो श्रेणी एक में अतिरिक्त शुल्क जमा कर निबंधित हो सकते हैं। ऐसा करने पर उनकी निचली श्रेणी का पंजीकरण स्वतः रद्द समझा जाएगा।
(ख) अभियंता प्रमुख अथवा मुख्य अभियंता से अन्यून किसी पदाधिकारी, जो राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत किये गये हों, निबंधन पदाधिकारी होंगे।
(ग) उपरोक्त तीनों श्रेणियों के पंजीकृत संवेदक सम्पूर्ण बिहार में कहीं भी निविदा डालने के लिये सक्षम होंगे।
5. पंजीकरण के लिए निम्नलिखित कागजात संवेदक को जमा करनी होगी :-
(क) प्रपत्र 'क' में आवेदन पत्र ✓
(ख) PAN रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति ✓
(ग) आवेदन पत्र में अंकित पता का साक्ष्य (Address Proof) ✓
(घ) निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट " अवर सचिव (लेखा), पथनिर्माण विभाग, बिहार, पटना " के पक्ष में देय तथा पटना में भुगतये हो।
(च) यदि पार्टनरशीप या लोक सीमित कंपनी हो तो उसका निबंधन प्रमाण पत्र, अंशधारियों के नाम तथा पार्टनरशीप डीड/कम्पनी बाई लॉ की प्रति।
6. सरकारी सेवा से हटाये गये व्यक्ति, संवेदकों के स्वीकृत सूची से हटाये गये व्यक्ति, पदावनत किये गये संवेदक, निलंबित सरकारी सेवक एवं न्यायालय से दोषी पाये गये व्यक्ति को किसी फर्म के सदस्य एवं व्यक्तिगत आवेदक होने की स्थिति में उनका निबंधन/नवीकरण नहीं किया जायेगा।
7. नवीकरण :- पाँच वर्ष की अवधि के बाद पुनः कंडिका 3 में दिये गये शुल्क को जमा कर नवीकरण कराया जा सकेगा। नवीकरण के लिये आवेदन पत्र निबंधन समाप्त होने के एक माह पूर्व दिया जाना होगा।
8. नवीकरण हेतु आवेदन देने के लिए अनुग्रह अवधि निबंधन समाप्ति हो जाने की तिथि से एक माह तक होगी।
9. पथ निर्माण विभाग के विभिन्न श्रेणी में वर्तमान निबंधित ठीकेदारों को संशोधित निबंधन नियमावली के निर्गत होने की तिथि से छः माह के अन्दर अपने निबंधनों का नवीकरण कराना होगा जिसके लिए उन्हें नवीकरण का निबंधन शुल्क जमा करना होगा और ऐसा

नहीं करने पर उनके निबंधनों की विधि मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। उनसे यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वे संशोधित नियमावली में अपेक्षित कागजातों को जमा करें और संशोधित नियमावली की शर्तों को पूरा करें।

जिन संवेदकों के पुराने निबंधन नियमावली के अन्तर्गत निबंधन/नवीकरण हेतु आवेदन लंबित हैं, उनके द्वारा संशोधित नियमावली के जिस श्रेणी में निबंधन/नवीकरण कराना चाहते हों उस श्रेणी की राशि तथा पूर्व में जमा की गई चालान की राशि का अंतर जमा करना होगा।

10. आवेदन पत्र :- इच्छुक संवेदकगण परिशिष्ट-‘क’ में उल्लिखित प्रपत्र को भरकर आवेदन देंगे। विभाग द्वारा परिशिष्ट-‘ख’ में उल्लिखित निबंधन प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

11. काली सूची तथा निलंबन :-

(क) व्यक्तिगत रूप से ठीकेदार या निबंधित फर्म के किसी साझीदार या निजी लोक सीमित कम्पनी के किसी निदेशक या उनके तकनीकी कर्मचारी या उनके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित में से किसी कदाचार के कारण पथ निर्माण विभाग के किसी श्रेणी में निबंधित ठीकेदार का नाम काली सूची में डाल दिया जा सकेगा अथवा निश्चित अवधि के लिये निलंबित किया जा सकेगा अथवा अपने श्रेणी से नीचे के श्रेणी में पदावनत (Demote) किया जा सकेगा :-

- ✓ (i) संबद्ध विभाग के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के साथ अनुशासनहीनता का व्यवहार।
- (ii) एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक।
- (iii) निविदा कागजातों की प्राप्ति, निविदा कागजातों का प्रस्तुतीकरण या उससे संबद्ध कोई कार्य करते समय सरकारी कार्यालय में विधि व्यवस्था की समस्या पैदा करने के लिये।
- (iv) ठीकेदार द्वारा अपना कार्य किसी दूसरे ठीकेदार अथवा किसी व्यक्ति को बिना विभागीय आदेश के सौंपने पर (सबलेटिंग)।
- (v) संबद्ध पदाधिकारी या कर्मचारी को अभित्रासित करने या उनपर हमला करने के लिये।



b)

-4-

- (vi) ठीकेदार द्वारा सरकारी सामान जैसे सिमेंट, स्टील एवं अलकतरा इत्यादि बेचते हुए पाये जाने पर।
- (vii) ठीकेदार द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिये गलत अग्रधन या प्रतिभूति राशि एवं गलत कागजात समर्पित करने पर।
- (viii) एक से अधिक बार कार्य आवंटित होने पर निश्चित अवधि तक एकरारनामा नहीं करना।
- (ix) किसी अपराधिक गतिविधि में सजायपता होने पर।
- (x) सोची-समझी साजिश के तहत संघ/समूह (Cartel) बनाकर निविदा में भाग लेना/बहिष्कार करना।
- (ख) किसी विशिष्ट श्रेणी के ठीकेदार को काली सूची में दर्ज करने अथवा पदावनत (Demote) करने अथवा निलंबन करने के पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया जाना आवश्यक होगा।
- (ग) काली सूची में डालने पदावनत (Demote) करने का आदेश/निलंबन का आदेश संबंधित कोटि के निबंधन पदाधिकारी अथवा जिस पदाधिकारी के अधीन/पर्यवेक्षण में निबंधन पदाधिकारी कार्यरत हों, के द्वारा पारित किया जा सकेगा।
- (घ) दिये गये दण्ड के विरुद्ध, संवेदक द्वारा, तीस दिनों के अन्दर आयुक्त एवं सचिव के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा।
12. एक बार किसी व्यक्ति फर्म/कम्पनी का निबंधन हो जाने के बाद उसके मूलभूत संरचना में परिवर्तन के लिये नया निबंधन करना अनिवार्य होगा।
13. निबंधन में अंकित 'पावर ऑफ एटारनी' में परिवर्तन की स्थिति में विभाग से आदेश प्राप्त होने पर ही निविदा में इसकी मान्यता दी जायेगी।
14. निबंधन में अंकित पता परिवर्तन होने पर इसकी सूचना निबंधन कार्यालय को देना आवश्यक होगा।

बिहार राज्यालय के आदेश से

7/8/07
(मोईजुर रहमान)

सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

22/7/15

परिशिष्ट-क

ठीकेदार के निबंधन/नवीकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. (i) फर्म/कम्पनी का नाम:—.....
(ii) आवेदक का नाम:—.....
(iii) पिता का नाम:—.....
(iv) राष्ट्रीयता:—.....
(v) जन्म तिथि:—.....
(vi) पता:—.....
ग्राम/मुहल्ला:—.....
पोस्ट:—.....
जिला:—.....
पिन कोड:—..... दूरभाष:—.....

आवेदक का
अभिप्रमाणित
फोटो

2. मुख्तारनामा धारण करने वाले व्यक्ति का नाम और उसकी राष्ट्रीयता
(मुख्तारनामा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाय)
.....

3. साझेदारों के नाम एवं राष्ट्रीयता:—

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)
- (vi)

आवेदक के पावर
ऑफ अटॉर्नी
धारण करने वाले
व्यक्ति की
अभिप्रमाणित
फोटो

4. श्रेणी जिसमें सूचीकरण कराना चाहते हैं:—.....
5. क्या आवेदक या उसका कोई साझेदार या शेयर धारक का नाम काली सूची में दर्ज हैं, अथवा
निलंबित हुआ हैं अथवा काली सूची में दर्ज हुआ है ?
6. निबंधन शुल्क जमा करने के संबंध में विवरणी :—
बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक मूल्य.....
बैंक का नाम

टिप्पणी:—

1. ठीकेदार वैसे अंचल में निविदा दाखिल करने के हकदार नहीं होंगे जिसमें उनके नजदीकी संबंधी प्रमंडलीय लेखापाल या कनीय अभियंता से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी के रूप में कार्यरत है । किसी ठीकेदार द्वारा इस शर्त का उल्लंघन निबंधन सूची से नाम हटाने के लिए पर्याप्त होगा ।
2. नजदीकी संबंधी पद से अभिप्रेत है पति /पत्नी/माता/ पिता/ भाई अथवा बहन ।
3. मैं / हमलोग प्रमाणित करता हूँ / करते हैं कि मेरा / हमलोगों का / के नाम ठीकेदार / ठीकेदारों के रूप में विभाग में अभी किसी वर्ग में निबंधित नहीं है ।

आवेदक का हस्ताक्षर

पत्र संख्या-11/न0वि0

दिनांक

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

निबंधन प्रमाण-पत्र

फर्म/कम्पनी का नाम :-

आवेदक/प्रो0/एम0डी0 का नाम :-

पता :-

ग्राम :-

मुहल्ला :-

पोस्ट :-

जिला :-

पिन कोड :-

निबंधन संख्या-अभि0प्र0ज0सं0वि0 :

आवेदक का
अभिप्रमाणित
फोटो

आवेदक के पावर
ऑफ अटॉर्नी
धारण करने वाले
व्यक्ति की
अभिप्रमाणित
फोटो

को श्रेणीमें अवधि दिनांकसे
.....तक के लिए जल संसाधन विभाग के संवेदक के रूप
में निबंधित किया जाता है।

1. इस नवीकरण हेतु प्राप्त कराये गये कागजात/अभिलेख भविष्य में गलत पाये जाने पर निबंधन तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।
2. इस निबंधन/नवीकरण की वैधता की अंतिम तिथि से एक माह पूर्व अथवा नवीकरण हेतु देय नवीकरण शुल्क एवं अन्य वांछित कागजातों सहित पूर्ण आवेदन देना अनिवार्य होगा, अन्यथा अंतिम तिथि के एक माह के पश्चात् निबंधन स्वतः रद्द समझा जायगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

सक्षम पदाधिकारी/
निबंधन करने वाले पदाधिकारी
हस्ताक्षर (मुहर सहित)